

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2049/2535

บริษัทเงินทุนไฟแนนซ์ เชียลทรัสต์ จำกัด

โจทก์

นายวิสุทธิชัย นราวิริยะกุล กับพวก จำเลย

นายวิสุทธิชัย นราวิริยะกุล ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายวิวัฒน์ นราวิริยะกุล ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 117)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 160,000 บาท แก่
โจทก์ พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 21 ต่อปีแต่ถ้ามีประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย
กำหนดให้บริษัทเงินทุนเรียกดอกเบี้ยในอัตราสูงสุดต่ำกว่าร้อยละ 21 ต่อปี ก็ให้ใช้
ใน อัตราที่ต่ำกว่าตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2525 เป็นต้นไป จนกว่าจะชำระเสร็จ
ทั้งนี้ดอกเบี้ยถึงวันฟ้อง ต้องไม่เกิน 141,120 บาท

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้(อันดับ 111,110)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกัน สำหรับจำนวนเงิน
ที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วย ดอกเบี้ยจนถึงวันฟังคำสั่งนี้
และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยทั้งสองหรือคนใดคนหนึ่งหาประกัน สำหรับจำนวนเงิน
ที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วย ดอกเบี้ยจนถึงวันฟังคำสั่งนี้
และต่อไปอีก 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจ และภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาต
ให้ทุเลาการบังคับไว้ ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-สมมาตร พรหมานุกูล)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>